

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/EB77

Verantwortliche/r:
I/EB77

Vorlagennummer:
772/034/2025

Antrag des Oberbürgermeisters - Stadtteilbeirat Innenstadt Nr. 180/2024 über die Straßenreinigungsgebühren Innenstadt (Mehraufwandsgebiet)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	15.07.2025	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Der Antrag 180/2024 des Oberbürgermeisters ist damit bearbeitet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2024 wurde die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung einstimmig beschlossen. Gemäß Protokollvermerk zur Beschlussfassung wurde am 15.05.2025 eine Informationsveranstaltung sowie Diskussionsrunde mit Schwerpunkt Innenstadt - Mehrfachreinigung durchgeführt. Die Punkte des Fraktionsantrages wurden hier ebenfalls behandelt.

Gebührenentwicklung

Seit 2019 haben sich die Straßenreinigungsgebühren wie folgt entwickelt:

Kalkulationszeitraum	einfache Fahrbahnreinigung		Reinigungs-klasse X		Reinigungs-klasse Y		Reinigungs-klasse Z	
	wöchentliche		zweimal wöchentlich		täglich inkl. SA/SO		täglich inkl. SA/SO sowie an Werktagen zweimal täglich	
	€/ lfm	Gebühren- steigerung	€/ lfm	Gebühren- steigerung	€/ lfm	Gebühren- steigerung	€/ lfm	Gebühren- steigerung
2019 - 2020	4,56 €		11,52 €		33,60 €		45,60 €	
2021 - 2022	4,68 €	2,6%	14,16 €	22,9%	41,88 €	24,6%	56,64 €	24,2%
2023 - 2024	4,80 €	2,6%	17,88 €	26,3%	53,76 €	28,4%	73,32 €	29,4%
2025 - 2026	5,28 €	10,0%	20,52 €	14,8%	71,76 €	33,5%	97,44 €	32,9%
Gesamtveränderung	+	15,2%	+	64,0%	+	86,5%	+	86,6%

Auch wenn die Gebühren der Straßenreinigung gestiegen sind, stehen sie nicht im Missverhältnis zu der mit ihr abgeholzten Leistung und stellen keinen Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Äquivalenzprinzips) dar.

Des Weiteren handelt es sich um kostendeckende Gebühren, bei deren Kalkulation alle zulässigen, feststehenden sowie sich künftig abzeichnenden Aufwendungen gemäß Art. 8 BayKAG in Ansatz gebracht und auf die erfassten Frontmeter und die Reinigungshäufigkeit umgelegt werden.

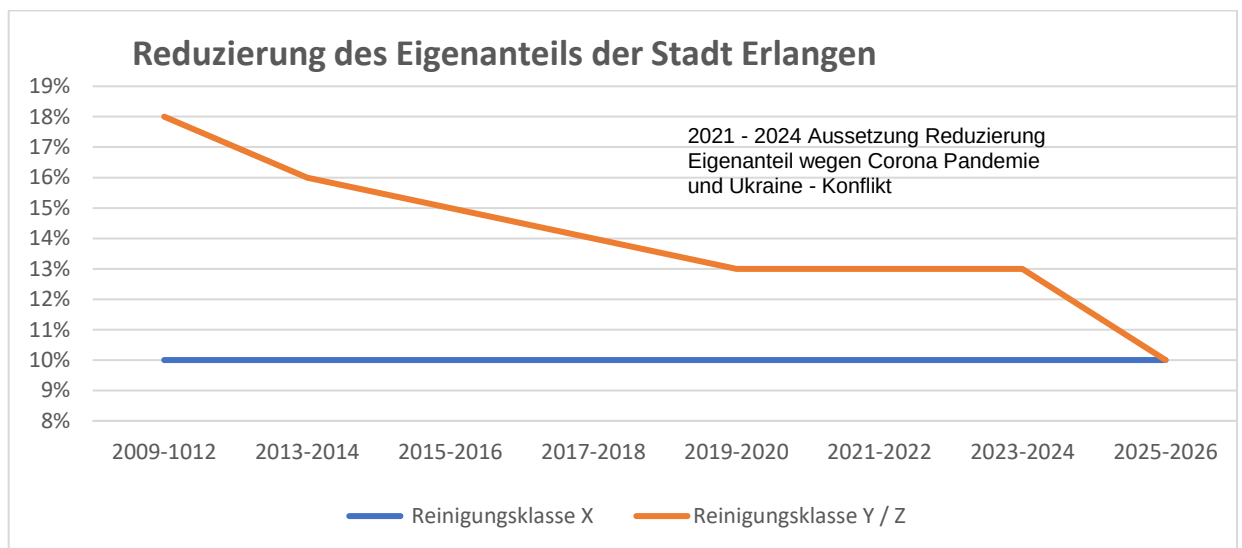
Die Zusammenfassung der Städtevergleiche ab 2019/2021 kann der Anlage 2 entnommen werden.

Anliegerprinzip und Gebührenmaßstab „Frontmeter“

Nachdem in Bayern ein Verursachermaßstab sowie eine Umlage auf alle Bürger*innen der Stadt Erlangen nach dem bay. Straßenreinigungsrecht nicht zulässig ist, wird von einem grundstücksbezogenen Maßstab (Anliegerprinzip) ausgegangen. Die Stadt Erlangen nutzt den Frontmetermaßstab in Verbindung mit der Reinigungshäufigkeit; dieser ist in Bayern der Regelfall.

Eigenanteil der Stadt Erlangen:

- Bei der Ermittlung der durch Gebühren zu deckenden Kosten ist ein Anteil für das öffentliche Reinigungsinteresse an den nicht nur dem Anliegerverkehr dienenden Straßen abzusetzen.
- Die Überprüfung des bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) im Jahr 2008 ergab, dass die Stadt Erlangen, um dem Kostendeckungsprinzip zu genügen, den Eigenanteil für das Allgemeininteresse an sauberen Straßen auf insgesamt 10 % beschränken soll. Es ist anzumerken, dass auch der Bay. Verwaltungsgerichtshof davon ausgeht, dass 10 % Allgemeininteressenanteil regelmäßig ausreichend ist.
- Im Rahmen der jeweiligen Gebührenkalkulation wurde die kontinuierliche Reduzierung des Eigenanteils geprüft und beschlossen. Für die Kalkulationszeiträume 2021/2022 und 2023/2024 wurde die Senkung des Eigenanteils aufgrund der Corona Pandemie und des Ukraine-Konflikts ausgesetzt.
- Ab 01.01.2025 wurde der Eigenanteil von 13 % auf 10 % gesenkt.



Begründung Kostensteigerung ab 2021

Neben den „normalen“ jährlichen Steigerungen in den Bereichen Personal-, Fahrzeug- und Sachkosten sind die Gebührenerhöhungen ab 2021 vor allem auf

- die erheblichen Kostensteigerungen während der Corona Pandemie im Bereich Personal-, Verbrauchs- und Materialaufwendungen,
- sowie die stark gestiegenen Energiekosten infolge des Ukraine-Konflikts, die ebenfalls Auswirkungen auf Fremdvergaben, Fahrzeuganschaffungen, Verbrauchs- und Materialkosten haben,

zurückzuführen.

Prüfung von Kostenreduzierungsmöglichkeiten für Anlieger*innen Innenstadt

- Da in der Gebührenkalkulation nur ansatzfähige Kosten veranschlagt werden, ist eine Kostenauslagerung oder -verschiebung nicht zulässig.
- Eine Reduktion der Reinigungszyklen wird vom EB77 nicht befürwortet, da in großen Teilen der Innenstadt seit Jahren eine Zunahme des Verschmutzungsgrades festzustellen ist. Eine abschließende Bearbeitung findet mit dem Fraktionsantrag 060/2025 statt.
- Nachdem die Gebührenkalkulation mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Jahr 2009 überarbeitet und neu aufgestellt wurde, erfolgte neben der örtlichen Prüfung durch die Revision im Jahr 2022 auch eine Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (Kalkulationen 2017/2018, 2019/2020 und 2021/2022). Hierbei gab es keine Beanstandungen.

Beteiligung von Stadtteilbeiräten und Ortsbeiräten bei der Gebührenkalkulation

Die Gebührenkalkulationen finden im Zeitraum August bis Oktober des jeweiligen Vorjahres statt. Dies ermöglicht die Berücksichtigung von aktuellen Preisentwicklungen. Um eine Gleichbehandlung der Stadtteilbeiräte und Ortsteilbeiräte zu gewährleisten, kann lediglich im Rahmen einer Informationsveranstaltung über die Gebührenveränderungen informiert werden. Im Übrigen sieht das Kommunalabgabengesetz keine Beteiligung Dritter vor.

Einführung einer Verpackungssteuer

Am 13.05.2025 lehnte der Ministerrat der bayerischen Landesregierung die Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer im Freistaat ab. Auf Grund dieser Entscheidung ist die Änderung des bayerischen Kommunalabgabengesetzes geplant, die Regelungen für das Einführungsverbot der Verpackungssteuer enthält. Bayerische Städte und Gemeinden dürfen daher keine eigene Verpackungssteuer erheben.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv*
- ☐ ja, negativ*
- ☒ nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
- ☐ nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-

native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
- ☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- ☐ sind nicht vorhanden

Anlagen: Anlage 1 – Antrag des Oberbürgermeisters – Stadtteilbeirat Innenstadt Nr. 180/2024
über die Straßenreinigungsgebühren Innenstadt (Mehraufwandsgebiet)
Anlage 2 – Städtevergleich Straßenreinigungsgebühren ab 2019/2021)

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang